

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9299/2539	อัยการ เชียงใหม่	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง สุรา รงค์ แซ่โซว กับพวก	โจทก์
	นาย ทวี ศักดิ์ กัณธิยะ	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 30, มาตรา 193

พ.ร.บ.จรรยาบรรณ พ.ศ.2522 มาตรา 78, มาตรา 160

ความผิดตามพระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 รัฐ
เท่านั้นที่เป็นผู้เสียหาย โจทก์ร่วมมิใช่ผู้เสียหาย จึงขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในข้อหานี้ไม่
ได้ แม้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีนี้ได้ก็ต้องหมายถึง
อนุญาตให้เข้าร่วมเป็นโจทก์ได้เฉพาะที่โจทก์ร่วมเป็นผู้เสียหายในข้อหาความผิดฐาน
กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 เท่านั้น โจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ในข้อหาความผิดต่อพระราช
บัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม-2594 เชียงใหม่ไปตาม
ถนนสะพานนวรัฐมุ่งหน้าไปทางสี่แยกหนองประทีปด้วยความเร็วสูงแล่นผ่านสี่แยก
เชิงสะพานนวรัฐซึ่งเป็นสี่แยกสัญญาณไฟจราจรด้วยความประมาทปราศจากความ
ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์โดยการชะลอ

ความเร็วของรถยนต์ให้ช้าลงและดูรถในสี่แยกให้ปลอดภัยก่อนที่จะขับรถยนต์ผ่านสี่แยกดังกล่าวไป แต่จำเลยหาได้กระทำให้เพียงพอไม่จนเป็นเหตุให้ชนกับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน เชียงใหม่ผ-8193 ที่นายอาโต้ว แซ่โซว ผู้ตายขับผ่านสี่แยกดังกล่าวมาทางขวามือของรถยนต์จำเลย ทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเสียหาย ผู้ตายได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาจำเลยขับรถยนต์คันดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วไม่หยุดรถยนต์และให้ความช่วยเหลือตามสมควร ทั้งไม่ไปแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีด้วยขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291, 91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160

จำเลยให้การปฏิเสธในข้อหาความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ส่วนข้อหาความผิดฐานขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ ไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การรับสารภาพ

ระหว่างพิจารณา นางสุรางค์ แซ่โซว ภริยาของผู้ตายนางสาวพัชราภรณ์ จิตนราพงศ์ นางอัญชนา ศิริสงวนวงศ์นางสาวสุวดี จิตนราพงศ์ นางภาวิณี กระแสร์ญาญ และนายประวิทย์ จิตนราพงศ์ บุตรของผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 (ที่ถูกมาตรา 78 วรรคหนึ่ง, 160 วรรคแรก) ให้จำคุก 2 เดือน และปรับ 4,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1

เดือนและปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ข้อหาขั้บรยนต์ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และทรัพย์สินเสียหายให้ยก

โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ร่วมทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ร่วมทั้งหกกว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมทั้งหกที่ขอให้ลงโทษจำเลยสถานหนักโดยไม่รอการลงโทษในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 นั้นชอบหรือไม่ พิจารณาค่าแล้วเห็นว่า ข้อหาความผิดต่อกฎหมายดังกล่าวรัฐเท่านั้นที่เป็นผู้เสียหาย โจทก์ร่วมทั้งหกมิใช่ผู้เสียหายจึงขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในข้อหานี้ไม่ได้ แม้ศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้โจทก์ร่วมทั้งหกเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีนี้ได้ ก็ต้องหมายถึงอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นโจทก์ได้เฉพาะที่โจทก์ร่วมทั้งหกเป็นผู้เสียหายในข้อหาความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 เท่านั้น ดังนั้นโจทก์ร่วมทั้งหกจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมทั้งหกให้นั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ดันติเตมิท-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ